

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50267575720228240930

ID Comunicacao: 610394591

Data Disponibilizacao: 2026-05-14

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUC¸ãO DE T´TULO EXTRAJUDICIAL Nº 5026757-57.2022.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACÕO SOLIDÕRIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISãO</p>

</section>

<section>

<p>Invi´vel a penhora direta de veículo gravado com alienação fiduci´ria e/ou objeto de arrendamento mercantil, pois o bem não integra o patrimônio da parte executada.</p>

<p>É possível, contudo, a constrição sobre os direitos credit´rios decorrentes do contrato, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Agravo de Instrumento n. 5074986-88.2023.8.24.0000, rel. Des. José Carlos Carstens Kohler, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 19-3-2024).</p>

<p>Diante disso, DEFIRO a penhora dos direitos credit´rios da parte executada relativos ao (s) &veiacute;culo (s) indicado (s).</p>

<p>Livre-se o termo de penhora dos direitos credit´rios pertencentes à parte executada sobre o bem.</p>

<p>Ap´s, oficie-se o credor fiduci´rio/arrendante para depositar nos autos eventual restituição de saldo remanescente ao devedor em razão de rescisão contratual.</p></section>

</section>

<section>

<p> </p>

<hr>
<p> </p></section>
<footer>

</footer></article></body></html>